

출판권 설정 계약서

저작자 표시

기관명 : 국립수목원

사업자등록번호 : 127-83-07539

주소 : 11186 경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로 509 국립수목원 000000과

전화번호 : (대표) 031-540-2000 (담당) 031-540-0000, 0000

성명 :

주민등록번호 :

주소 :

전화번호 :

성명 :

주민등록번호 :

주소 :

전화번호 :

저작물 표시

제호 :

종별 : 식물학 / 동물학 / 농학

부제 :

위 저작물을 출판함에 있어서, 국립수목원을 저작권자라 하고, _____을(를) 출판권자라 하여, 다음 사항을 약정한다.

제1조(출판권의 설정) ① 저작권자는 위 표시의 저작물(이하 '본 저작물'이라 한다)에 대하여 저작권법 제3장 소정의 출판권을 출판권자에게 설정한다.

② 출판권자는 1항의 출판권 설정에 따라 본 저작물의 출판에 관한 독점적 권리를 가진다.

③ 저작권자는 본 계약의 유효 기간 중에 본 저작물의 일부 또는 전부를 스스로 출판하거나 타인으로 하여금 출판케 하여서는 아니된다.

제2조(출판의 책임) 출판권자는 본 계약 조항에 따라 본 저작물을 출판할 책임을 진다.

제3조(출판권의 존속기간) 제1조의 출판권은 본 계약일로부터 ____년간(또는 ____년 ____월 ____일까지) 존속한다.

제4조(원고 인도와 발행 기한) ① 저작권자는 ____년 ____월 ____일까지 본 저작물의 출판에 적합한 원고(원고, 원도, 원화, 사진 등을 포함)를 출판권자에게 인도하여야 한다.

② 출판권자는 제1항의 원고를 인도받은 날로부터 ____월안에(또는 ____년 ____월 ____일까지) 출판하여야 한다.

③ 다만 부득이한 사정이 있을 때에는 저작권자·출판권자가 협의하여 제1항 및 제2항의 기한을 변경할 수 있다.

제5조(저작물 내용상의 책임) 저작권자는 본 저작물의 내용이 타인의 권리를 침해함으로써 말미암아 출판권자에게 손해를 끼쳤을 경우에는 그에 대한 책임을 진다.

제6조(비용 부담) ① 본 저작물의 저작에 필요한 비용(및 원고 인도 비용)은 출판권자의 부담으로 하고, 본 계약에 의한 출판물(이하 '본 출판물'이라 한다)의 제작, 발행 및 선전에 따른 비용(그에 따른 세금 포함)은 출판권자의 부담으로 한다.

② 본 출판물의 조판 완성 후 원고의 대폭적인 수정으로 조·제판을 다시 해야 할 경우에 그 추가 비용 부담은 저작권자·출판권자가 협의하여 결정한다.

제7조(저작인격권의 존중) 출판권자가 본 저작물의 출판에 적합하도록 내용, 형식, 제호 등을 변경할 때에는 반드시 저작자의 동의를 얻어야 한다.

제8조(교정) 본 저작물의 출판을 위한 교정은 출판권자가 실시하고 출판권자는 저작권자에게 이에 대한 협력을 요청할 수 있다.

제9조(저작권의 표시 등) ① 출판권자는 저작권자의 저작권 표시를 위하여 저작권자의 성명(기관명)과 발행 연월일을 표시하여야 한다.

② 출판권자는 저작권자의 저작권 표시를 위하여 C표시('© 기호, 저작권자의 성명(기관명), 발행연도'의 기재)를 하여야 한다.

③ 출판권자는 본 출판물 발행 부수를 매 판(쇄)마다 저작권자에게 통보하고 저작권자의 확인 요구가 있을 때에는 이에 응하여야 한다(또는 출판권자는 본 출판물에 저작권자의 검인지를 첨부하여야 한다).

제10조(중쇄 통지의 의무 등) ① 출판권자가 본 저작물을 다시 출판하고자 할 때에는 미리 저작자에게 그 사실을 통지하여야 한다.

② 제1항의 통지에 따라 저작자로부터 수정 증감 요구가 있을 때에는 출판권자는 저작권자와 협의하여 이를 행하여야 한다.

제11조(계속 출판의 의무) 저작권자는 본 계약기간 중 본 출판물을 저작권법 제55조 제2항에 따라서 계속하여 출판하여야 한다.

제12조(개정판, 증보판) 본 저작물의 개정판 또는 증보판을 발행할 경우에는 그에 관한 조건을 저작권자·출판권자가 협의하여 결정한다.

제13조(정가, 부수, 장정 등) ① 본 저작물의 정가, 발행 부수, 장정을 다음과 같이 정한다.

(정가 1부당 ____원)

초판 제1쇄 발행부수 ____부

장정 판형 ____, 제책 ____, 면 ____, 지질 ____.

② 본 출판물의 중판(쇄) 시기, 선전 및 판매 방법 등은 중판(쇄)을 달리할 때마다(저작권자가 또는 출판권자가 또는 저작권자·출판권자가 협의하여) 결정한다.

제14조(증정 부수 등) ① 출판권자는 초판 제1쇄 때에 ____부, 중판(쇄) 때마다 ____부를 저작권자에게 증정한다.

② 저작권자가 증정 부수를 초과하여 본 저작물을 구입하는 경우에는 정가의 ____퍼센트에 해당하는 금액을 출판권자에게 지불하여야 한다.

제15조(출판권 설정 대가, 지불 방법 및 시기) ① 출판권자는 저작권자에게 출판권 설정 대가를 다음과

같이 지불한다.

1. 출판권 설정 대가 : 실제 판매 부수 × 정가의 _____%

2. 지급시기 : 매해 회계연도 말 1회납 또는 판매완료시

② 저작권자는 납본, 증정, 비평, 선정 등을 위해서 제공되는 부수에 대하여는 제15조 상의 대가를 받지 못한다. 다만 그 부수는 매 판(쇄)당 _____퍼센트를 초과하지 못한다.

제16조(출판권 소멸 후의 배포) 출판권자는 출판권 소멸 후에도 제15조에 의한 출판권 설정 대가를 지불한 경우에는 제3조의 기간 중에 만들어진 출판물을 배포할 수 있다.

제17조(저작권의 양도 등) ① 저작권자가 본 저작물의 저작권 또는 출판권의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 이에 대하여 질권을 설정하고자 할 때에는 이를 출판권자에게 지체 없이 통고하여야 한다.

② 출판권자가 본 저작물의 출판권을 제3자에게 양도하거나 이에 대하여 질권을 설정하고자 할 때에는 저작권자의 동의를 얻어야 한다.

제18조(원고 반환) 출판권자는 본 저작물의 인쇄 종료와 동시에 당해 원고를 저작권자에게 반환한다.

제19조(불가항력) 천재지변 등의 불가항력에 의한 재난으로 인하여 본 계약 이행이 지체 또는 불능하게 된 경우에는 저작권자·출판권자가 협의하여 공평하게 처리한다.

제20조(계약의 위반) 저작권자 또는 출판권자는 상대방이 본 계약에서 정한 사항을 위반하였을 때에는 서면으로 그 이행을 최고하고, 그 후 ____월이 경과하여도 이를 이행하지 않을 경우에는 본 계약의 전부 또는 일부를 해제할 수 있으며 그에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.

제21조(분쟁의 해결) ① 본 계약과 관련한 분쟁의 제1심 법원은 의정부지방법원으로 한다.

② 저작권자·출판권자는 분쟁에 대한 제소에 앞서 한국저작권위원회의 조정을 받도록 한다.

추가 약정 사항(계약내용 변경 사항) :

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 저작권자·출판권자가 서명 날인한 다음 각 1통씩 보관한다.

년 월 일

저작권자

주 소 : 11186 경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로 509 국립수목원 000000과

전화번호 : (대표) 031-540-2000 (담당) 031-540-0000, 0000

기 관 명 : 국립수목원 (인)

사업자등록번호 : 127-83-07539

출판권자

주 소 :

전화번호 :

대 표 : (인)

주민등록번호(또는 사업자등록번호) :